của Connell Bros có gặp gỡ ông Lê Thanh Hải, trưởng phòng kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn A Châu (sau đây gọi tắt là "A Châu"). A Châu đồng ý sẽ ký hợp đồng đặt mua của Connell Bros sản phẩm hóa chất Myflame 84527E.

***Câu hỏi 2** (1 điểm)**:** Nếu anh (chị) là luật sư cho Connell Bros, anh (chị) thấy cần lưu ý những vấn đề pháp lý gì trước khi giúp hai bên ký kết hợp đồng?*

***Câu hỏi 3** (1 điểm)**:** Anh (chị) hãy lập danh mục tên các điều khoản dự định đưa vào hợp đồng mua bán hóa chất giữa Connell Bros và A Châu*

***Câu hỏi 4** (1,5 điểm): Đối với các điều kiện giao hàng, theo anh (chị), trong quá trình đàm phán hợp đồng, hai bên cần đưa ra những nội dung chi tiết nào để thảo luận và thống nhất?*

Tình tiết bổ sung

Tuy nhiên, trên thực tế, Connell Bros và A Châu đã ký hai hợp đồng mà không có sự trợ giúp của luật sư. Ngày 7/7/X-1, A Châu ký hợp đồng số 41 mua của Connell Bros 16.080 kg hóa chất Myflame 84527E (67 thùng ống), đơn giá 2,9 USD/kg, CIF cảng Hồ Chí Minh, trị giá hợp đồng 46.632 USD, thanh toán bằng L/C không huỷ ngang, trong vòng 60 ngày kể từ ngày có vận tải đơn. Thời hạn giao hàng từ 13/7/X-1 đến 13/8/X-1.

Ngày 11/7/X-1, A Châu lại ký tiếp hợp đồng số 42 mua của Connell Bros 10.080 kg hóa chất Myflame 84527E, trị giá 29.232 USD và sản phẩm Performax TF 1133, số lượng 5.987,472 kg, trị giá 50.357,40 USD với các điều khoản tương tự như hợp đồng thứ nhất, ngoại trừ thời gian giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 20/7/X-1 đến 20/8/X-1.

Ngày 18/7/X-1, A Châu đã nhận đủ số lượng 16.080 kg Myflame 84527E (hoá đơn số 51118/1466) và Bộ chứng từ hàng hoá. Ngày 27/7/2004, A Châu cũng đã nhận đủ số lượng 10.080 kg Myflame 84527E (hoá đơn số 51125/1469) và 5.987,72 kg Performax TF 1133 (hoá đơn số 51127/1513), kèm theo Bộ chứng từ hàng hoá theo hợp đồng số 2.

Sau khi nhận lô hàng hoá chất Myflame 84527E nói trên, ngày 19/7/X-1, A Châu ký hợp đồng số 086/07 gia công cán phủ chất chống cháy trên vải Poly-Oxford cho xí nghiệp may Tân Tiến thuộc Công ty Cổ phần Hiện Đại. Ngày 19/8/X-1, A Châu giao lô hàng thành phẩm đầu tiên cho xí nghiệp Tân Tiến thì đến giữa tháng 9/X-1 xí nghiệp Tân Tiến phát hiện hàng do A Châu gia công không đạt yêu cầu sử dụng. Vải do A Châu gia công không khô mà lại dẻo dính, bong tróc mà nguyên nhân là bởi hoá chất Myflame không phù hợp. Toàn bộ 100.000 m2 vải đã bị hư hỏng, xí nghiệp Tân Tiến đã từ chối không thanh toán cho A Châu tiền gia công lô hàng trên là 121.000 USD. Ngày 5/11/X-1, A Châu có văn bản khiếu nại với Connell Bros về chất lượng hoá chất Myflame 84527E của cả hai hợp đồng số 41 và 42.

Ngày 19/11/X-1, văn phòng đại diện của Connell Bros tại Việt Nam đã fax cho A Châu văn bản trả lời khiếu nại, không nhận lỗi về việc đã giao hàng kém chất lượng đồng thời yêu cầu A Châu thanh toán tiền hàng theo đúng thoả thuận. Ngày 20/11/X-1, hai kỹ sư của Connell Bros và của Công ty NOVEON (hãng sản xuất hoá chất Myflame 84527E) đã xuống xưởng sản xuất của A Châu để kiểm tra chất lượng lô hàng. Kết quả thực tế cho thấy hoá chất Myflame không đạt yêu cầu cho việc gia công lô vải nói trên. Tuy nhiên, kết luận này không được lập biên bản vì hai kỹ sư trên nói họ không đủ thẩm quyền ký biên bản. Sau đó A Châu đã nhiều lần gọi điện đến văn phòng đại diện của Connell Bros nhưng đều không được trả lời. A Châu dự định sẽ kiện Connell Bros ra toà án Việt Nam.

Được biết, trong hợp đồng số 41 và 42, các bên đã không thoả thuận về vấn đề luật áp dụng.

***Câu hỏi 5** (1 điểm): Anh (chị) hãy xác định nguồn luật điều chỉnh các giao dịch số 41, 42 và giao dịch gia công lô hàng giữa A Châu và xí nghiệp Tân Tiến*

***Câu hỏi 6** (1 điểm)**:** Giả sử A Châu đã đưa đơn kiện Connell Bros ra toà án Việt Nam ngày 5 tháng 6 năm X, anh (chị) hãy xác định thời hiệu khởi kiện của tranh chấp chấp này*

Tình tiết bổ sung